

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3077/2018

**अपीलार्थी भागीरथी सिंह ठाकुर कृष्णा चौक लोधीपारा पुराना सरकण्डा बिलासपुर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 15.11.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2017 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 05.12.2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.01.2018 को आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जानकारी देने के निर्देश के उपरान्त जानकारी प्रदाय नहीं किये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 08.08.2018 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 06.09.2018 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री भागीरथी सिंह ठाकुर आयोग में उपस्थित। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – उप पंजीयक कार्यालय जांजगीर में पंजीकृत विक्रय विलेख क्रमांक 3940 दिनांक 20 मार्च 2001 के द्वारा दस्तावेज का पंजीयन श्रीमान यू.एस.राठौर के द्वारा पंजीयन सम्पन्न हो गई है साथ ही दस्तावेज का विक्रेता रमेश कुमार आ स्व देवलाल जाति देवांगन निवासी चांपा तहसील चांपा (छ.ग.) को उप पंजीयक व्यक्तिगत तौर पर पहचानते हैं अतः अंगूठा निसान को माफी किया गया है। साथ ही विक्रेता का शपथ पत्र दिनांक 20.03.2001 प्राप्त करके ग्राम चांपा का खसरा क्र 1821 से कुल रकबा में से 0.40 डिस भूमि का बंटवारा करके विक्रय विलेख का पंजीयन सम्पन्न किया गया। अतः उप पंजीयक को प्रदत्त अधिकार के अर्न्तगत उक्त शपथपत्र के आधार पर बंटवारा करते हुए विक्रय विलेख का पंजीयन सम्पन्न करने का अधिकार की जानकारी की मांग की गई।
5. प्रकरण मे जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 16.10.2017 से आवेदक को सूचित किया गया है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के

नियमों से संबंधित है अतः नियमों की व्याख्या करना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नहीं आता है । रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की किताब सर्वसुलभ है जो कार्यालय के अधीन नहीं है । जन सूचना अधिकारी की उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दिनांक 05.12.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन रायपुर जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 29.01.2018 को आदेश पारित किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जन सूचना अधिकारी के तर्क से सहमत होते हुए कि नियमों की व्याख्या करना अथवा अभिमत देना सूचना के अधिकार अधिनियम में अपेक्षित नहीं है वही जानकारी दी जा सकती है जो अभिलेख के रूप में उपलब्ध है । अतः जन सूचना अधिकारी जांजगीर चाम्पा को निर्देशित किया गया कि संबंधित नियमों की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दें ।

6. अपीलार्थी के द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयोग की सुनवाई दिनांक 04.09.2021 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया –

(4) प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 29.01.2018 को आदेश पारित कर जन सूचना अधिकारी जांजगीर चाम्पा को संबंधित नियमों की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है । उपस्थित जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.09.2020 को अपीलार्थी को जानकारी दे दी गई है । आवेदक के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.09.2018 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है । प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.01.2018 के 06 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी जानकारी प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अतः कारण बताओ नोटिस जारी की जावे कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर आवेदक को जानकारी से वंचित रखे जाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत उन पर क्यों न 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) का अर्थदंड अधिरोपित किया जावे । साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 29(2) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने के लिए क्यों न उनके विरुद्ध विभागीय जांच किये जाने हेतु उनके वरिष्ठ अधिकारी को अनुशंसा किया जावे । तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब आयोग की आगामी सुनवाई के पूर्व प्रस्तुत करें । समय सीमा में जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी ।

7. आयोग के उक्त आदेश के पालन में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के द्वारा अपना लिखित जवाब

आयोग को प्राप्त पत्र दिनांक 09.11.2021 से आयोग को प्रेषित किया गया । उनके द्वारा अपने जवाब में आयोग को अवगत कराया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के संबंध में संबंधित लिपिक उन्हें अवगत नहीं कराया गया और न ही मेरे समक्ष उक्त आदेश उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके कारण पारित आदेशानुसार उनके द्वारा आवेदक को समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी जिसके लिए उनके द्वारा आयोग से क्षमा याचना की गई । उनके द्वारा यह भी लेख किया गया कि वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है । उनके द्वारा इस भूल को सदभाविक मानते हुए भविष्य में इस प्रकार की भूल की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने के लिये आश्वस्त किया गया ।

8. प्रकरण में अपीलार्थी के आयोग के समक्ष प्रस्तुत पत्र दिनांक 12.11.2021 से आयोग को अवगत कराया है कि उन्हें जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 24.09.2020 को जानकारी उपलब्ध करा दी है इसलिए वह अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा उनके द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया ।
9. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 29.01.2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी को निशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया था जिसका पालन तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के द्वारा लगभग 20 माह तक नहीं दिया गया । उनके द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 24.09.2020 को जानकारी उपलब्ध कराई गई । इस संबंध में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के द्वारा उक्त विलंब के संबंधित लिपिक के द्वारा उनके समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को तथा नस्ती प्रस्तुत नहीं करने के लिए जिम्मेदार बताया गया है । सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदाय किये जाने का दायित्व जन सूचना अधिकारी का होता है जिसके लिए लिपिक को जिम्मेदार ठहराया जाना अधिनियम के प्रावधान अनुसार मान्य किये जाने योग्य नहीं है । उनके जवाब से यह भी स्पष्ट होता है कि उनका उनके कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से ऐसा होना संभव हुआ है ।
10. इस प्रकार तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के द्वारा अपीलार्थी को अत्याधिक विलंब से जानकारी देने के लिए दोषी पाये जाने से आयोग द्वारा दिनांक 04.09.2021 को उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ सूचना पत्र में प्रस्तावित दांडिक प्रावधान के अधीन 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है । साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005

की धारा 20(2) के तहत महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ रायपुर को अनुशंसा की जाती है कि वह तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू के विरुद्ध आवश्यक जाच कर दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

11. आयोग के इस आदेश की प्रति महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला पंजीयक जांजगीर चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमती उषा साहू से आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि का नियमानुसार वसूल कर शासकीय कोष में जमा कर आयोग को सूचित करें ।
12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त